

1500253-78.2020.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS EDUARDO CRONEMBERGER DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa CARLOS EDUARDO CRONEMBERGER DOS SANTOS, qualificado(a) (s) às fls. 02, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500253-78.2020.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500253-78.2020.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS EDUARDO CRONEMBERGER DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa CARLOS EDUARDO CRONEMBERGER DOS SANTOS, qualificado(a) (s) às fls. 02, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 105/107.

Defesa Prévia às fls. 164/169.

Recebimento da denúncia às fls. 174/176.

Audiência de Instrução às fls. 209/210.

Memoriais do Ministério Público e da defesa apresentados em audiência.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a CARLOS EDUARDO CRONEMBERGER DOS SANTOS, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 26 de junho de 2020, por volta de 22h30min, na Rua Paia do Justa, nº 1771, Sumidouro, nesta cidade e comarca de Ubatuba, Carlos Eduardo Cronemberger dos Santos, qualificado a fls.11, trazia consigo, para fins de tráfico, 01 tijolo de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como 'maconha' (370g) e 01 outra porção da mesma droga (10,4g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 143/145.

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 12/13 pelo auto de exibição e apreensão, à fl. 02/05 pelo Boletim Ocorrência, à fl. 06 pelo Auto de Constatação Preliminar e, finalmente, pelo Laudo Pericial de fls. 143/145.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha PM Paulo disse que havia denúncias de tráfico pelo acusado. Declarou que o acusado estava numa moto e tentou se evadir; realizamos a abordagem na casa dele. No quarto onde ele ficava foi encontrada a droga, balança de precisão e caderno de anotações. O acusado ainda quebrou o celular com as duas mãos para que não fosse apreendido. O irmão do réu foi quem franqueou a casa.

No mesmo sentido a testemunha Cleber Bibiano narrou que a força tática recebeu informações de que o réu estava realizando tráfico. Disse que o réu pilotava uma moto quando avistou a viatura, empreendendo fuga em seguida. O acusado portava uma sacola que dentro tinha um lanche e celular, este quebrado na nossa presença. O irmão do acusado chegou e franqueou a entrada na residência. Numa penteadeira, tinha dinheiro, balança, sacola, uma porção de maconha e um caderno de anotações relacionadas ao tráfico. Só foi encontrada maconha.

O réu Carlos, em seu interrogatório judicial, negou a traficância. Disse ser usuário de maconha. No dia dos fatos foi buscar um lanche e que ficou com medo da polícia porque estava sem capacete. Afirmou que tentou quebrar o celular porque tinha fotos íntimas dele e de sua companheira e externou aos policiais que poderiam visualizar o conteúdo do aparelho na presença de sua mãe. A balança e o caderno de anotações eram pertencentes ao seu irmão que tinha um ponto de açaí que funcionava no local onde foi abordado.

A ação penal é parcialmente procedente.

Não obstante o firme relato dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, existem elementos nos autos que posicionam o comportamento do acusado na fronteira entre os tipos penais previstos no artigo 33 e no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o que culmina na escolha mais benéfica a ele diante da duvidosa situação fática.

Com efeito, o acusado foi abordado somente com um celular e um lanche, portanto, em sua posse, nada de ilícito foi encontrado. Segundo os policiais, foi franqueado o acesso da casa pelo irmão do acusado e no seu interior localizados os objetos que compõe o auto de exibição e apreensão.

Todavia, a quantidade de drogas encontrada é compatível com a condição de usuário, principalmente quando se trata de maconha. A balança de precisão, atrelada a um comércio de açaí e outros produtos, encontra respaldo na documentação juntada as fls. 63/92.

Conforme bem salientado pela Douta Defesa técnica, as anotações do mencionado caderno também trazem dúvidas se o seu conteúdo estaria relacionado ao tráfico de entorpecentes, posto que fazem menção a locais, destinatários diversos e a datas futuras ao crime.

Por fim, também se mostra verossímil a alegação do réu de que teria tentado quebrar o celular para evitar que os policiais visualizassem conteúdo íntimo dele e de terceira pessoa.

Desse modo, o contraste desses elementos colocam sobre o fato criminoso uma nuvem de dúvida que inviabiliza a tipicidade penal preconizada pela denúncia, deslocando a tipicidade penal para a figura delitiva prevista no art. 28 da Lei. 11.343/06.

Destarte, a condenação de CARLOS EDUARDO CRONEMBERGER DOS SANTOS nas iras do artigo 28 da Lei de Drogas é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, aplico ao acusado a pena

de prestação de serviço a comunidade pelo prazo de 01 (um) mês.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR CARLOS EDUARDO CRONEMBERGER DOS SANTOS pela prática do delito capitulado no artigo 28, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 30 dias.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA